

Juzg. Flia. 5.º Nom., Córdoba, Sent. N.º 41, 18/06/2024, “M., D. J. D. V. c/ B., T. T. y otro – Impugnación de Reconocimiento”

Y VISTOS:

Los autos caratulados: “9085795 – M., D. J. D. V. c/ B., T. T. y otro – Impugnación de Reconocimiento” de los que resulta que:

I) Mediante presentaciones de fecha 10/2/2020 y 24/06/2022, comparece D. J. del V. M. e interpone demanda de impugnación del reconocimiento en contra de E. G. G., y T. T. B., en representación del niño L. L. G.. En tal sentido, relata que el día 02/03/2018 nació L. y en virtud de la convivencia entre los demandados, ambos anotaron al niño como hijo de G. Posteriormente, en octubre de 2019, B. lo contacta y le informa sobre las dudas de la paternidad del niño, ante lo cual, acuden a realizar la prueba de ADN, que determina la probabilidad del 99,99% de paternidad de M. en relación al niño. Por ello, solicita se declare que L. no es hijo biológico de G. se emplace al niño con su verdadera filiación. Ofrece prueba y acompaña el certificado de la etapa prejurisdiccional.

II) Mediante proveído de fecha 27/06/2022 se admite la demanda incoada de impugnación de reconocimiento y se imprime el trámite de ley previsto por el art. 75 de la ley 10305, se cita y emplaza a G. E. G., por derecho propio y a la Sra. B. T. T., en nombre y representación de su hijo L. L. G. para que en el término de seis días comparezca, conteste la demanda o en su caso oponga excepciones, ofreciendo toda la prueba de la que haya de valerse, bajo apercibimiento de ley. Se da intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Sra. Asesora de Familia en Turno.

III) Con fecha 22/09/2022 comparecen E. G. G. y T. T. B. y evacúan el traslado corrido. Se allanan a la demanda de impugnación de reconocimiento, por estar en conocimiento de la prueba de histocompatibilidad, por lo cual no tienen oposición ante tal acto científico. Relatan que en un distanciamiento de la pareja (G. y B.), B. queda embarazada de M., lo cual fue desconocido por G., hasta que tal situación fue dada a conocer por B. En tal contexto, atento el estrecho vínculo entre G. y el niño, solicitan que se respete la filiación socio afectiva y se declare la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 558 del CCC que establece que ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, ya que en el plano fáctico quien viene cumpliendo y seguirá cumpliendo todas las necesidades desde el plano afectivo y económico, es quien resultaría siendo el “desplazado” del vínculo filial con el pequeño, vulnerando vínculo de características paterno filial socioafectivo.

Asimismo, solicitan que el apellido del niño quede conformado con el apellido actual (G.) sumado al materno y eventualmente el del padre biológico. Peticionan la fijación de una cuota alimentaria.

IV) Con fecha 26/09/2022 se tiene presente el allanamiento efectuado y lo manifestado por los codemandados. Del planteo de “triple filiación” se corre traslado a D. J. del V. M. por el plazo y bajo apercibimiento de ley. Se tiene presente el planteo de inconstitucionalidad del art. 558 del CCC para su oportunidad y del pedido de fijación de alimentos provisorios se corre vista. M. contesta la reconvención de la demanda con fecha 29/09/2022 y rechaza el pedido de triple filiación y la inconstitucionalidad del art. 558 del CCC. Considera que el apellido del niño debe quedar conformado con el apellido del padre biológico. Fórmula propuesta con relación a las cuestiones relativas a la responsabilidad parental del hijo. Ofrece prueba. Seguidamente evacua la vista la Asesora de Familia y la progenitora del niño. Con fecha 24.10.2022 se fija una cuota alimentaria a favor del niño y se ordena la intervención del ETIRC a los fines de la valoración del régimen de contacto que se estime más adecuado a la realidad familiar de autos. Con fecha 28.12.2022 se incorpora el informe del ETIRC y con fecha 15.3.23 se establece un régimen de contacto provisorio y se designa audiencia de contacto personal.

V) Con fecha 08/05/2023 advirtiendo la proveyente que la presentación de fecha 29/09/2022 no fue decretada en su integridad y a fin de continuar con la tramitación de la demanda principal incoada y su reconvención se tiene por evacuado el traslado y se designa la audiencia prevista por el art. 81 de la Ley 10305.

VI) Con fecha 10/05/2023, en oportunidad de la audiencia fijada en los términos del art. 73 del CPF, las partes acuerdan lo siguiente: “1. Cuidado personal: manifiestan que el cuidado de L. será ejercido de manera compartida, indistinta con residencia principal en el domicilio materno. 2. Plan de parentalidad: acuerdan que L. L. compartirá con D. J. M., dos veces a la semana: los martes y jueves de 19.30 hs a 21.30 horas, con retiro y reintegro efectuado por M. en el domicilio materno. Fines de semana: un día de cada fin de semana, M. retirará a L. L. a las 18.30 y lo reintegrará a las 22.00 horas, con retiro y reintegro del domicilio materno. Este plan será llevado a cabo alternando, un fin de semana será el día sábado, y al siguiente fin de semana el día domingo. 3. Cuota alimentaria: las partes acuerdan una prestación alimentaria a favor de L. L., a cargo del Sr. D. J. del V. M. en el monto equivalente al 25% de los haberes que percibe, previo descuentos obligatorios de ley, mediante retención voluntaria, los que deberán ser depositados conforme el periodo de pago dispuesto por la empleadora, por lo que solicitan que se libre el oficio correspondiente, comprometiéndose la Sra. T. B. a acompañar el comprobante de apertura de caja de ahorros emitido por el banco de Córdoba, a los fines de los depósitos correspondientes. Por otro lado, manifiestan que L. L. está

asistiendo a terapia psicológica, y acompañan certificado emitido por la licenciada que lo está tratando, el que se adjunta en formato pdf a la presente...”.

VII) Posteriormente, con fecha 22/06/2023 se desarrolla la audiencia prevista por el art. 81 de la ley 10305. En tal acto, M. (actor) solicita se provea a la prueba obrante en autos y renuncia a la prueba confesional ofrecida. Por su parte, G. (codemandado por derecho propio) y B. (en nombre y representación del hijo reconocido codemandado) ratifican la contestación de demanda efectuada, solicitando que el niño mantenga el apellido G., adicionando el apellido M., además, desisten de la prueba informativa. Concedida la palabra a la representante complementaria, al fiscal de familia y a la tutora ad litem, manifiestan que esperan la producción de la prueba para expedirse. Seguidamente, se tienen por desistida las pruebas confesional e informativa, y se procede a proveer la prueba ofrecida en los siguientes términos: “Proveyendo a la prueba ofrecida por el Sr. M.: téngase por desistida la prueba confesional ofrecida. Documental: Agréguese. Informativa: líbrese oficio al laboratorio LIDMO a fin de que remita informe, según lo establecido por Acuerdo Reglamentario Número Ciento Cuarenta y Seis Serie “B”. Proveyendo a la prueba ofrecida por la Sra. B, y Sr. G.: téngase por desistida la prueba informativa. Documental: Agréguese. Pericial: a la intervención del C.A.T.E.M.U a fin de que realice un informe interdisciplinario del grupo familiar, no ha lugar en virtud de lo dispuesto por Acuerdo Reglamentario del T.S.J N° 21 Serie “B” de fecha 29/07/2003”.

VIII) Incorporado con fecha 08/08/2023 el oficio diligenciado por el laboratorio LIDMO mencionado, con fecha 25/08/2023 se certifica que se encuentra vencido el término por el que se abrió a prueba la presente causa y se ordena correr los traslados previstos por el art. 87 del CPF.

IX) Con fecha 01/09/2023 alega la parte actora, y afirma que se acredita mediante el informe remitido por el instituto LIDMO, que es el progenitor del niño L. y quedó demostrado que G. no prioriza la superior integridad del niño y que su pedido a la triple filiación no es más que un acto totalmente egoísta queriendo subsanar a cuesta una serie de conflictos generados por los propios adultos intervinientes en este proceso. Requiere que L. solamente lleve su apellido junto al de su madre y que se haga lugar a la demanda y se rechace el pedido de triple filiación.

X) Con fecha 20/09/2023 se certifica el vencimiento del traslado corrido a al reconociente G. y a B.

XI) Con fecha 29/09/2023, la tutora ad litem, contesta el traslado, y luego de una reseña de la causa, en primer lugar, en relación al pedido de triple filiación, expone que de las circunstancias de la causa, surge que de la plataforma fáctica se desprende una escasa comunicación y vinculación entre los adultos involucrados,

en especial, entre el progenitor biológico y B. y G. En tal contexto, dado que hace relativamente poco se ha develado la realidad biológica al niño, y se ha incorporado en forma progresiva y paulatina la figura del progenitor biológico, mediante un sistema de encuentros semanales, es dable sostener que la realidad entre los adultos involucrados no se ajusta a un modelo pluriparental que, de momento, se avizore como beneficioso para el niño. Por lo cual, sin desconocer el vínculo o lazo afectivo entre G. y L., opina que no se revela una configuración dual en la que se reconozcan figuras paternas complementarias que implique una conformación de múltiples vínculos filiales. Asimismo, agrega que G. conservará el ejercicio y reconocimiento como progenitor afín.

Por otra parte, en relación a la acción de impugnación del reconocimiento, observa que la faz activa como pasiva se encuentran debidamente integradas. Refieren que al efecto de la acción interpuesta, la prueba biológica resulta decisiva, dado que el resultado de la misma se obtuvo la probabilidad de paternidad de M. en relación a L. del 99,999999996%. Por lo tanto, tal prueba resulta suficiente para tener por aniquilado el vínculo biológico. Desplazada la paternidad de G., corresponde considerar la determinación de paternidad de M. en relación a L.

Finalmente, en cuanto a la conformación del apellido, estima que la progenitora solicitó que el niño continúe portando el apellido G., por cuanto el niño así es conocido en su vida en relación y expresó su conformidad con la adhesión de M.

como segundo apellido. En virtud de ello, sugiere que se mantenga el apellido G. debiendo adicionar M., quedando conformado el nombre como “L. L. G. M.”.

XII) Por pedido de la representante complementaria, se fija audiencia en los términos del art. 707 del CCC, la que se desarrolla con fecha 07/12/2023 en presencia de las licenciadas intervinientes del Etirc Andrea Zuliani y Patricia Liascovitz, la representante complementaria, la prosecretaria de la fiscalía de cámaras de familia y la auxiliar colaboradora de la asesoría de familia del sexto turno.

XIII) Corrida vista a las lic. del ETIRC, las misma lo evacuan con fecha 18/12/2023. A mérito de ello, con fecha 19/12/2023 se ordena correr los restantes traslados.

La representante complementaria lo evacua con fecha 14/02/2024. En tal aspecto, luego de una reseña de la causa, en primer lugar, expone que, con la prueba rendida en autos, especialmente el estudio de ADN, ha quedado comprobado que G. no es el padre biológico del niño. En consecuencia, corresponde emplazar a M. como padre de L. Por otra parte, en relación al planteo de inconstitucionalidad, entiende que, de la situación familiar, no resultaría, en principio, razonable ni justificable mantener un vínculo legal y jurídico que no se condice ni relaciona con la realidad biológica del niño, sumado a que conforme surge de autos, el niño reconoce como

su padre biológico a M., con quien desde hace un tiempo tiene un vínculo y relación cotidiana.

Sin perjuicio de ello, destaca lo informado por las profesionales del ETIRC, agrega que el supuesto de autos implica una situación excepcional, que de la escucha activa de L., surge que actualmente el niño identifica, por un lado, a su padre biológico, con quien actualmente mantiene un vínculo, y por otro, al padre que lo crió (G.), quien está presente en su cotidianidad, ya que convive con su madre, proyectan una familia juntos, y esta realidad fáctica socioafectiva insoslayable debe ser reconocida como tal. Considera que el art. 558 del CCC no supera el test de constitucionalidad, alterando de esa manera el principio de progresividad basado en los Tratados de Derechos Humanos que nuestro país ha ratificado (arts. 28 y 75 inc. 22 de la CN). En base a ello, entiende que el mejor interés de L. L. implica reconocer su derecho a mantener en su vida el vínculo jurídico con sus dos padres, D. J. del V. M. y E. G. G., protegiendo de esa manera su familia en la forma en que está actualmente conformada, y de esta manera, continuar disfrutando de los cuidados que le prodigan sus dos padres, y también tiene derecho a que se le reconozca jurídicamente su identidad familiar, diferente al modelo binario tradicional, impuesto por la norma de derecho interno. Por lo tanto, estima que corresponde hacer lugar a la demanda y emplazar a L. L. como hijo biológico de M., y asimismo hacer lugar al planteo realizado por G., y mantener el vínculo

jurídico del niño con G. Finalmente considera que el apellido debe quedar conformado como “G. M.”.

XIV) Con fecha 04/03/2024 contesta el traslado el Fiscal de Familia, quien dictamina en primer lugar, que la litis ha quedado debidamente trabada. En relación a la impugnación del reconocimiento considera el resultado del estudio realizado ante LIDMO con fecha 29/10/2019 como prueba suficiente para tener por aniquilado el vínculo biológico de paternidad entre G. y L., además de tener por demostrada la paternidad de M.

En relación al pedido de inconstitucionalidad del art. 558 del CCC y pedido de triple filiación refiere que la pluriparentalidad no engasta en la regla consagrada en el art. 558 del CCC. Sin embargo, resalta que no se puede desconocer ni invalidar los lazos afectivos en diferentes grupos familiares, para lo cual, resulta necesario analizar la justeza de la norma en el caso concreto, y si corresponde acudir a la última ratio de la tacha de inconstitucionalidad. Para ello, sostiene que se debe analizar en concreto y meritando las particularidades del caso. En suma, la socioafectividad se debe verificar en el plano íntimo y además debe tener proyección social. Añade que se debe analizar si se trata de una situación preexistente que permita al juez reconocer y atribuirle consecuencias jurídicas. En tal marco, afirma que la determinación de un tercer vínculo filial no debe confundir al niño sobre su verdadera realidad biológica, ni perjudicar la dinámica familiar y

fluidez que debe existir en los vínculos materno-paterno filiales. En ese contexto, menciona que de la cronología del conflicto familiar surgen desacuerdos, que no pueden ser soslayados, tal como consta en el informe del ETIRC de fecha 28/12/2022. Además, se han generado conflictos en orden a reclamos alimentarios, además de reprocharse las partes recíprocamente, incumplimientos en el ejercicio de sus roles parentales. Por ello, en tal contexto, la pluriparentalidad, de momento, no se advierte del relato y del contexto familiar, que coexista el ejercicio pacífico de los roles materno/paterno/filiales que impacten de manera positiva en la normal conformación de la identidad de L. L. Expresa que si bien no desconoce lo informado por el ETIRC (13/12/2023), opina que tal aspecto es ajeno a un análisis normativo sobre las consecuencias jurídicas de la atribución del ejercicio de la responsabilidad parental, en personas situadas subjetivamente en un plano de rivalidad y que, inescindiblemente, ubica al niño en un escenario de adultos que no es posible cohonestar. Asimismo, sostiene que, si bien se ha logrado cierta armonía en orden al sostenimiento comunicacional del actor y su hijo, considera prematuro afirmar una dinámica y organización pluriparental, que permita llegar a consensos rápidos y eficaces sobre las decisiones que atañan al cuidado de L., existiendo como ejemplo, la falta de consenso en orden al apellido del niño.

Por tales circunstancias, de momento, se abstiene de propiciar la invalidación de una norma que, en su redacción y ante el caso concreto, no se vislumbra como manifiestamente inconstitucional, al no advertir una notoria transgresión de

derechos y garantías de los involucrados. Sin perjuicio de ello, manifiesta que lo expuesto no importa en modo alguno que, en tiempo futuro, y con el debido consentimiento del niño, pueda evaluarse la conveniencia de una triple filiación, ni tampoco importa excluir a G. de la dinámica familiar de L. L., puesto que adquieren vigencia otras figuras como la de padre afín.

Por otra parte, en relación al apellido del niño, en función del informe del ETIRC de fecha 18/12/2023, considera que, dados los ribetes de la presente causa, debe ser inscripto como “G. M.”.

Finalmente, concluye que debe hacerse lugar a la acción de impugnación de reconocimiento, emplazando a M. como progenitor de L., debiendo inscribir al mismo con el apellido “G. M.”. Asimismo, estima que no corresponde hacer lugar a la inconstitucionalidad del art. 558 del CCC, debiendo rechazarse la solicitud de triple filiación.

XV) Dictado el decreto de autos, el mismo queda firme y la cuestión planteada en condiciones de ser resuelta por el tribunal.

Y CONSIDERANDO:

I) La competencia: La competencia de quien suscribe surge del art. 16 inc. 5 del CPF y art. 570 y 593 del CCC.

II) Las cuestiones a resolver: Los presentes llegan a estudio a los fines de resolver la acción de impugnación del reconocimiento incoado por D. J. del V. M., en contra de E. G. G. y T. T. B., en representación del hijo reconocido L. L. G., en función del estudio de ADN del cual surge la probabilidad de paternidad del actor en relación al niño del 99,99%, peticionando se desplace al reconociente, se lo emplace jurídicamente como progenitor biológico y se inscriba al niño como L. L. M.

En cuanto a los demandados (reconociente y reconocido, representado por su madre), se allanan a la demanda formulada por el actor en relación a la paternidad biológica del niño. No obstante ello, G. y B. solicitan se declare la inconstitucionalidad del art. 558 del CCC y se reconozca la triple filiación de L. L. en relación a E. G. G. y se inscriba al niño como L. L. G. M.

El actor reconvenido peticiona el rechazo de la inconstitucionalidad del art. 558 del CCC y de la triple filiación.

Por su parte, la tutora ad litem estima que debe hacerse lugar a la demanda de M., desplazando a G. y determinando la paternidad de M. en relación a L., rechazando

el pedido de inconstitucionalidad desde que por el momento no resulta beneficioso para el niño un modelo pluriparental.

A su turno, la representante complementaria del niño, entiende que el mejor interés de L. implicar reconocer su derecho a mantener en su vida el vínculo con sus dos padres, por lo cual, considera que se debe hacer lugar a la demanda de M., y también al planteo realizado por G., manteniendo el vínculo jurídico del reconociente.

Finalmente, el fiscal de familia concluye que corresponde hacer lugar a la impugnación del reconocimiento, debiendo rechazarse la solicitud de triple filiación y no hacer lugar a la inconstitucionalidad del art. 558 del CCC.

En estos términos quedó trabada la Litis.

III) La acción de impugnación de reconocimiento: Entrando al análisis de la cuestión traída a resolver, cabe recordar que el art. 593 del CCC expresa: “Impugnación del reconocimiento. El reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los terceros que invoquen un interés legítimo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los demás interesados pueden ejercer la acción dentro de un año

de haber conocido el acto de reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el hijo”.

a) La integración de la litis: En el caso, D. J. del V. M., alegando la calidad de padre biológico, es decir de tercero que invoca un interés legítimo, se encuentra debidamente legitimado para iniciar la acción de impugnación del reconocimiento extramatrimonial, de conformidad a lo prescripto por el art. 593, segundo apartado, del CCC y siendo que a los fines de lograr el emplazamiento filial que en el caso importa dejar sin efecto la filiación anteriormente establecida requiere la promoción de la acción (art. 578 del CCC). Desde el punto de vista pasivo, dicha demanda se dirige en contra del reconociente, E. G. G. y el reconocido, esto es el niño L. L. G., representado por su madre, T. T. B.

b) La caducidad de la acción intentada: De la causa surge que el actor toma conocimiento efectivamente de que el niño podría ser su hijo con la realización del examen de ADN de fecha 29/10/2019, iniciando la etapa pre jurisdiccional obligatoria con fecha 11/12/2019 (arts. 54 y 56 inc. a del CPF). De lo que se corrobora el ejercicio de la acción dentro del año de haber tomado conocimiento efectivo de la paternidad del niño, ello por cuanto sin la presentación de tal certificado no se admitiría la demanda posterior (art. 65 del CPF), incoada con fecha 19.2.20.

c) La procedencia de la acción: Procurando definir el marco teórico del planteo, cabe señalar que mediante la acción de impugnación del reconocimiento (art. 593 del CCC), se controvierte el presupuesto biológico sobre el cual dicho reconocimiento se sustenta, lo que en definitiva conlleva la necesidad de acreditar que el nexo biológico determinado por la procreación entre reconociente y reconocido es inexistente. En este sentido, se ha sostenido que: “El objeto de la prueba es, estrictamente, un hecho negativo: no ser el reconociente el padre (...) del reconocido, o, lo que es lo mismo, la inexistencia del vínculo biológico determinado por la procreación” (Zannoni, Eduardo A., Derecho de Familia, Tomo II, 5.º Ed. Actualizada, Ed. Astrea, Bs.As. 2006, pág. 502).

d) La prueba rendida: En este lineamiento, la norma contenida en el art. 579 del CCC, establece el principio de amplitud probatoria en materia de filiación, lo que permite al impugnante recurrir a cualquier medio de prueba que excluya el vínculo, incluidas las genéticas, las que podrán ser decretadas de oficio o a petición de parte. En este marco conceptual es que cabe examinar los elementos probatorios obrantes en la causa:

1. La prueba genética: En el caso adquiere particular relevancia la prueba biológica. En efecto, el actual sistema para establecer la probabilidad de paternidad (test de ADN), es universalmente aplicado y el acierto de sus resultados es reconocido por la doctrina y jurisprudencia en forma unánime, pues dicha técnica

científica permite la comprobación del nexo biológico en porcentajes cercanos al 100%. Así del test de ADN, basado en la propiedad del ácido desoxirribonucleico logra la demostración de paternidad con altísima certeza y resulta una prueba absoluta para determinar su inclusión o exclusión. El resultado obtenido de la prueba biológica, de conformidad al informe emitido por el laboratorio “LIDMO” (29/10/2019), agregado a autos conforme constancias de fecha 08/08/2023, es prueba suficiente para tener por aniquilado el vínculo biológico determinado por el reconocimiento, logrando la demostración de la inexistencia de la paternidad impugnada, y que por lo tanto que L. L. G. no es hijo biológico de E. G. G. y que es hijo de D. J. del V. M.

Así, de la prueba genética, surge que: “1. Los resultados obtenidos con los marcadores estudiados indican que M. D. J. D. V. (F191092/PA) no se puede excluir como padre biológico de G. L. L. (F191092/H). 2. Índice de Paternidad (IP) $IP = 2.565.907.688.934$ El valor de IP obtenido implica que los perfiles genéticos hallados son 2.565.907.688.934 veces más probables si F191092/PA es el padre biológico de F191092/H contra 1 que lo sea una persona de la población al azar. 3. Probabilidad de Paternidad (Expresión porcentual del IP) $PP = 99,99999999996\%$ La probabilidad que M. D. J. D. V. (F191092/PA) sea el padre biológico de G. L. L. (F191092/H) es del 99,99999999996%.”

En razón de ello, el elevadísimo valor probatorio asignable al examen biológico, según se relacionó, lo torna una herramienta esencial para la determinación de la filiación. El contenido y firma del informe fue reconocido por el bioquímico Carlos Vullo adjuntado en autos con fecha 07/08/2023. Dicho resultado (auténtico) es prueba suficiente para tener por aniquilado el vínculo biológico determinado por el reconocimiento y además demostrada la paternidad de D. J. del V. M.

2. La conducta procesal de los demandados: A lo analizado debo agregar la actitud procesal de los demandados, quienes se allanan a la petición (art. 131 del CPCC). Si bien la sola declaración -prueba confesional, allanamiento- del reconociente o de la madre del niño no será prueba suficiente para descartar la paternidad de aquel, en virtud del orden público en juego, esto no impide tener en cuenta el allanamiento como elemento corroborante de otras pruebas, desde que importa un reconocimiento de los hechos alegados por el actor. El reconociente alega haber efectuado el reconocimiento en virtud de haber incurrido en un error porque recién a mediados de septiembre de 2019, la progenitora le confiesa la vinculación que había tenido con M. en 2017 y es recién con el resultado del ADN que se aclara la identidad del niño, relato coincidente con el del accionante.

De allí que lo expuesto sumado a los resultados obtenidos en el estudio de ADN y de su evaluación a la luz de las reglas de la lógica y de la experiencia en la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, imperativo ineludible en esta materia, resulta que el

actor es el progenitor biológico del niño, habiéndolo así manifestado en el presente proceso judicial (art. 571 inc. b del CCC).

IV) El pedido de inconstitucionalidad del art. 558 del CCC y la triple filiación articulada vía reconvención: En este estado del examen y como cuestión previa a resolver la procedencia del desplazamiento del reconociente demandado (o padre legal) en virtud de la inexistencia del vínculo biológico, y el consiguiente emplazamiento requerido por el actor como progenitor biológico del niño en virtud del estudio de ADN acompañado, se impone ingresar al examen de la demanda reconvencional interpuesta por el reconociente y la progenitora del niño porque tiende precisamente a evitar que se lo desplace al progenitor legal. En efecto, G. y B. peticionan que en el caso concreto se declare la inconstitucionalidad del art. 558 última parte del CCC. Ello en cuanto dispone como regla legal el sistema binario, esto es que “...Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación”. En tal sentido requieren que pese a admitirse el emplazamiento filial en relación al progenitor biológico, no se desplace al progenitor legal, reconociéndose la triple filial en relación al niño. Es decir, se mantenga a la madre y padre legal y se incorpore al progenitor biológico.

Fundan tal pedido en el estrecho vínculo existente entre G. y el niño el cual se ha forjado desde el nacimiento, solicitando se respete la filiación socio afectiva ya que el progenitor legal es quien viene cumpliendo todas las necesidades desde el

plano afectivo y económico, y las seguirá cumpliendo desde que convive con la madre y el niño. Afirman que de resultar “desplazado” del vínculo filial con el pequeño, se vulneraría el vínculo de características paterno filial socioafectivo. A los fines de probar lo expuesto solo ofrecen y agregan prueba documental (conforme acta del art. 81 del CPF, 22.6.23) y no evacúan el traslado corrido a los fines de alegar sobre el mérito de la prueba en los términos del art. 87 del CPF.

Por su parte, el actor reconvenido, la tutora ad litem y el fiscal de familia solicitan el rechazo del planteo de inconstitucionalidad y de la triple filiación, pronunciándose en sentido favorable la representante complementaria.

A los fines de dilucidar la cuestión se impone recordar que las fuentes de filial son tres, por naturaleza, por TRHA y por adopción (art. 558 del CCC). En el caso se pretende el reconocimiento de la socioafectividad, entendida como el vínculo afectivo significativo y recíproco basado en el afecto que se mantiene en el tiempo. Y que a partir de ello se reconozcan efectos jurídicos a la pluriparentalidad, como una especie de sociofektividad referida específicamente al vínculo filial, esto es a la voluntad parental de más de dos adultos en relación a un niño. Ello importa la disociación del modelo biparental desde que la pluriparentalidad requerida no engasta en la regla legal que se encuentra consagrada en el art. 558, última parte, del CCC, que expresamente dispone: “...Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación”.

Repárese que el sistema binario resulta coherente con el esquema fijado en el código fondal en torno a la responsabilidad parental y sus efectos, cuyo punto de partida es el sistema dual, atribuyéndola en base a las diferentes fuentes filiales, con el límite legal permitido, sin distinción ni salvedad alguna.

Resulta claro, entonces, que el ordenamiento fondal adopta la regla del doble vínculo filial, el que se compadece con la hermenéutica del art. 578 CCC, que prescribe que: “Si se reclama una filiación que importa dejar sin efecto una anteriormente establecida, debe previa o simultáneamente, ejercerse la correspondiente acción de impugnación”.

Sin embargo, tal como lo sostiene el fiscal de familia, no pueden desconocerse ni invalidarse aquellos lazos afectivos que se consolidan en diferentes grupos familiares y que se edifican sobre las vivencias y el recíproco afecto, no solo por el transcurso del tiempo sino también por los roles asumidos en el contexto fáctico familiar.

Más lo cierto es que a los fines de propiciarse una tacha de inconstitucionalidad como la pretendida debe acreditarse en el caso concreto el agravio constitucional y la afectación de derechos humanos en juego y puntualmente que el

reconocimiento de la pluriparentalidad garantiza la máxima satisfacción del interés superior del niño.

Ahora bien, se adelanta que ello no ha quedado acreditado de manera palmaria y por el contrario lo mejor para L. por el momento es el esclarecimiento de su identidad, el acompañamiento terapéutico en el proceso de vinculación con su progenitor biológico y la precisión de los roles que a cada uno de los adultos le compete y ejerce en orden a su cuidado, educación y cotidianidad del niño.

En efecto, en el presente no se discute la convivencia de G. con el niño y su progenitora, ni tampoco las tareas de cuidado cotidiano, educación, alimentación ni el afecto prodigado y consolidado en el tiempo desde el nacimiento, lo que encuadra en el concepto de socioafectivad. Más lo cierto es que frente al develamiento reciente de la realidad biológica del niño se ha iniciado el proceso de vinculación con el progenitor biológico, el cual se encuentra en una etapa incipiente sin que exista una consolidación recíproca de vínculos y ejercicio conjunto y coordinado de los roles entre los adultos que permita pensar en la necesidad de declarar la inconstitucionalidad de la norma y darle efecto jurídico a la socioafectivad con las implicancias jurídicas que ello acarrea. Máxime si se considera que G. en su rol de progenitor afín (arts. 672 y sig. del CCC) continuará cooperando en la crianza y educación del niño, realizará actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito domestico y adoptando decisiones ante situaciones

urgentes pero sin afectar los derechos de los titulares de la responsabilidad parental.

Por ello de momento no se encuentran configurados los presupuestos necesarios para declarar la inconstitucionalidad requerida admitiendo la pluriparentalidad la que necesariamente debe ser teniendo en miras el beneficio del niño y no la voluntad de los adultos.

Es que entre los diferentes involucrados no se configura un proyecto socioafectivo de familia pluriparental, donde coexistan de manera consolidada, pacífica y responsable en el ejercicio del rol paterno/materno más de dos personas. No se advierte una dinámica y organización familiar que permita llegar a consensos rápidos y eficaces sobre las decisiones que atañen al cuidado del niño y al ejercicio de sus derechos.

De las circunstancias comprobadas en la causa y de lo escuchado en oportunidad de celebrarse la audiencia de contacto, surge que L. quien actualmente tiene 6 años de edad (nació el día 2.3.2018), hace un año ha comenzado a mantener un vínculo con su progenitor biológico M., a partir del acuerdo provisional celebrado con fecha 10.5.23.

Además, del aporte de la multidisciplina incorporado a través del informe elaborado por las profesionales de Etirc (28.12.2022), en el marco de su intervención en estos obrados, surge que: “De la historia vital de L. se destaca que transcurrió su crecimiento junto a la madre y a su pareja el Sr. E. G. L. de 4 años en la actualidad, creció estos primeros años de vida desconociendo su identidad biológica de acuerdo a la progenitora le transmitió. Situación que se pone en cuestión cuando el Sr. D. M. presentó ante la justicia la solicitud de comunicación con el niño previa constatación mediante el estudio del ADN. La madre mantuvo el secreto familiar hasta contar con el resultado del estudio mencionado, informando a su pareja, quien según los dichos de la señora finalmente termina apoyándola junto a su red familiar. Pese a ello la madre esclareció con el niño su origen paterno solo a partir de la intervención judicial actual y con resistencias al respecto...”.

De allí que no existe fluidez en el trato, sino que por el contrario se advierten múltiples tensiones del conflicto adulto, en el cual las profesionales intervinientes dan cuenta de la “desconfianza” de la progenitora hacia el progenitor biológico las que no cuentan con justificaciones sustentables y se “coloca como referente seguro de cuidado del niño sin advertir las propias contradicciones en las que recae con sus acciones”. En tal contexto también se acentúan las resistencias maternas en abordar el conflicto lo que afecta el proceso de acompañamiento que L. necesita para comprender en esta instancia a su tan corta edad.

También corresponde recuperar de dicho informe, las consideraciones realizadas al referirse a las posibilidades de vinculación entre el niño y M. en cuanto expresaron: “Dicha modalidad se funda en que L. construya de manera progresiva la confianza en el vínculo con el Sr. M. Se advierte que aún persistirían preocupaciones y resistencias por parte de la madre y su pareja para incluir al Sr. M. en la vida del niño, por lo que podría dificultar el sostenimiento de los acuerdos que de manera incipiente lograron realizar en esta etapa actual”.

Entonces, tal como lo asevera la tutora ad litem, la plataforma fáctica descrita por las partes y que se desprende del informe antes reseñado, se advierte una escasa comunicación y vinculación entre los adultos involucrados, en especial entre el progenitor biológico quien reclama su emplazamiento como progenitor y ejercicio del rol paterno y, quienes con fundamento en la socioafectividad y los vínculos creados entre el niño y G. peticionan establecer en relación a este una triple filiación.

Se insiste en que nos encontramos en un escenario donde el niño desde hace relativamente poco tiempo le ha conocido su realidad biológica y, donde se ha incorporado en forma progresiva y paulatina la figura del progenitor biológico contando con un sistema de contacto que se desarrolla de manera pautada y mediante encuentros semanales conforme el acuerdo provisorio de las partes, pero

existiendo denuncias y manifestaciones de incumplimientos y desencuentros, tal como da cuenta el fiscal de familia (tanto en lo relativo al régimen de contacto como al planteo alimentario y al ejercicio de los roles parentales, presentaciones de fecha 28.12.22, 7.2.23 y 10.3.23). De allí que es dable sostener que la realidad y la interrelación entre los adultos involucrados, el ejercicio de los roles y la distribución de las tareas de cuidado del niño no se ajustan a un modelo pluriparental que – de momento – se avizore resulte beneficioso para el niño y, por consiguiente, requiera la declaración de inconstitucionalidad de la norma que establece el binarismo filial.

Ello también resulta de la valoración final de las Lic. Andrea Zuliani y Patricia Liascovitz (28.12.22) del ETIRC, en cuanto afirman que “atento a las incipientes condiciones vinculares la sobre involucración de la progenitora requiere de ser contextualizada en pos de que se promuevan procesos relacionales paterno-filiales donde se eviten las posibles tensiones del conflicto adulto”. Más aun en tal marco se sugiere la continuidad del tratamiento psicológico del niño y el padre afín, G. y el padre biológico, M., como la madre puedan involucrarse en dicho proceso psicoterapéutico.

No varía lo expuesto, la consideraciones efectuadas por las mismas profesionales con fecha 18.12.23 en ocasión de contestar la vista corrida luego de audiencia de escucha activa de L. en cuanto a que “identifica también a G. como su papá,

referente afectivo...y que teniendo en cuenta la relación establecida con ambos padres es oportuna la solicitud de M. como también la de G. de mantener el reconocimiento de L. como hijo”.

Ello desde que en oportunidad de ser entrevistado en presencia de la suscripta, la tutora ad litem, la representante complementaria y el fiscal de familia, en lenguaje sencillo y acorde a su edad L. fue muy claro al manifestar que su papá es D. -con referencia al actor M. pero que vive con E. y que tendrá un hermanito. También refirió que va a la casa del papá, que ahí está la abuela y el tío S., que se queda a dormir, que está E. y que van a la plaza juegan; e incluso manifestó que le gustaría ir más tiempo.

Del relato del niño surge la cotidianeidad con su mamá y con E., con quienes vive desde su nacimiento, y que la incorporación y conocimiento de D. es reciente, de allí que luce prematuro el pedido de los demandados. Es que en relación al niño no puede hablarse de una libre voluntad de asumir el rol de hijo con respecto a ambos desde que es el que quien ha quedado inmerso en la problemática que ha rodeado a los adultos y que hace a la conformación del derecho a la identidad que debe despejarse y requiere de un proceso interno paulatino.

Así lo ha entiendo también el fiscal de familia al aseverar que la determinación de un tercer vínculo filial no debe bajo ningún punto de vista confundir al niño sobre

su verdadera realidad biológica, ni perjudicar la dinámica familiar y fluidez que debe existir en los vínculos materno-paterno filiales. Máxime si en los presentes se constata que los adultos se encuentran subjetivamente en un plano de rivalidad.

En suma, sin desconocer el vínculo o lazo afectivo existente entre G. y el niño L. que se cultiva desde su nacimiento, así como tampoco es intención sostener que la identidad de origen (biológica) desplaza en importancia a la identidad que confiere el curso de la vida y la existencia de diversos modelos de familia, evaluados los elementos de convicción obrantes en autos y, en definitiva, como se desarrolla actualmente la vida de L., en su faz dinámica no se revela una configuración dual en la que se reconozcan figuras paternas complementarias o, al menos paritarias, que impliquen una conformación de múltiples vínculos filiales en relación al niño con la consiguientes efectos que ello trae aparejado para el principal sujeto de protección. Y menos aún que coexista el ejercicio pacífico de los roles materno/paterno/filiales que impacten de manera positiva en la normal conformación de la identidad de L. L.

Por último, se impone señalar en coincidencia con lo alegado por la tutora ad litem y el fiscal de familia, que lo expuesto no importa en modo alguno que, en tiempo futuro, y con el debido consentimiento del niño, pueda evaluarse la conveniencia de una triple filiación, ni tampoco importa excluir a E. G. G. de la dinámica

familiar de L. L., puesto que adquieren vigencia otras figuras a las que es factible acudir (vgr. padre afín).

V) El resultado que se propicia: Así las cosas, de los resultados obtenidos en el estudio de ADN y de su evaluación a la luz de las reglas de la lógica y de la experiencia en la búsqueda de la verdad jurídica objetiva, imperativo ineludible en esta materia, resulta que le asiste razón al actor y no corresponde admitir el planteo de inconstitucionalidad del art. 558 del CCC en este caso concreto ni el planteo de triple filiación. Por todo ello, es que debe hacerse lugar a la demanda de impugnación del reconocimiento, entablada por D. J. del V. M., en contra de E. G. G. y L. L. G., debiendo desplazarse a G. como progenitor de L. por no existir nexo biológico entre ellos.

Asimismo, por lógica consecuencia, dado que la acción es impetrada por el padre biológico del niño, lo que implica el reconocimiento en los términos del art. 571 inc. b del CCC corresponde emplazar a D. J. del V. M., en carácter de progenitor de L. L., debiendo ordenar su inscripción.

Por lo demás, atento las expresas sugerencias del equipo técnico interviniente corresponde emplazar a las partes a acreditar, en el plazo de un mes, la continuidad del tratamiento psicológico del niño en el proceso identitario con involucramiento tanto del progenitor biológico, M., como de la madre y progenitor afín, G. y de

incorporar un informe de evolución, diagnóstico y pronóstico en el plazo de tres meses.

VI) La integración del apellido del niño: En relación al apellido de L., tal como se adelantó también existen posturas contradictorias sostenidas por las partes, siendo que el actor rechaza la conformación con el apellido “G.” que actualmente porta, peticionando sea inscripto solo como “M.” y por su parte los demandados en la audiencia de fecha 22/06/2023 solicitan adicionar el apellido del progenitor biológico, quedando conformado el apellido como “G. M.”.

En tal marco, debe considerarse la escucha activa del niño y las expresiones coincidentes de la representante complementaria, la tutora ad litem y el fiscal de familia, y a tal fin, corresponde valorar el derecho a la identidad del niño quien cuenta con 6 años de edad y manifiesta que es conocido en el ámbito escolar y de amistades como L. L. G.

De allí que siendo que el niño se encuentra en pleno proceso de construcción de su identidad, habiendo tomado conocimiento hace poco tiempo de su realidad biológica, encontrándose en un incipiente estado el vínculo paterno filial, atento los desencuentros entre los adultos, y siendo que continúa su convivencia junto al progenitor legal desplazado, se estima necesario garantizar el derecho a la identidad entendido tanto desde el modo estático (en el sentido de conservar lo que

he sido) como el dinámico (de asumir nuevas condiciones, o a cambiar las actuales) (Sagües, Nestor Pedro “Elementos de Derecho Constitucional”, Ed. Astrea, Bs. As. 2003, pág. 343). Es que la “identidad” es lo que “uno es”, frente a sí mismo y frente a los demás. Es una “situación jurídica subjetiva por la cual el sujeto tiene derecho a ser representado fielmente en su proyección social” (Fernández Sessarego, Carlos, “Derecho a la identidad personal”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1992, pág. 115). En este marco conceptual, “...el apellido como atributo como atributo individualizador del sujeto evoca su personalidad y es una de las facetas de su identidad...” (Zavala de González, Matilde, “Daños a la Identidad Personal”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, pág. 222), y es un derecho humano fundamental merecedor de una tutela especial. Así las cosas, corresponde mantener el apellido “G.” que actualmente porta y añadir el apellido del progenitor biológico “M.”, es decir, integrar el apellido como “G. M.”, de conformidad a lo requerido por los demandados y las expresiones coincidentes de la representante complementaria, la tutora ad litem y el fiscal de familia.

VI) Las costas y los honorarios profesionales: Sin perjuicio del resultado al que se arriba, teniendo en consideración la naturaleza de la acción de impugnación del reconocimiento intentada, el allanamiento real, incondicionado en la primera oportunidad procesal, total y efectivo, por parte de los codemandados (reconicente y reconocido), el relato coincidente de las partes en cuanto al conocimiento de la realidad biológica recién partir del ADN, me lleva a disponer que las costas sean

distribuidas por el orden causado (art. 130 del CPCC). En cuanto a la demanda reconvencional de triple filiación e inconstitucionalidad del art. 558 del CCC, también se imponen por el orden causado, ello desde que si bien se rechaza la acción los codemandados pudieron considerarse con derecho a litigar y la solución que se adopta es teniendo en consideración el momento actual del proceso de identidad del niño y la necesidad de acompañamiento de los adultos y sin perjuicio de que en un futuro se logre acreditar la conformación del proyecto socioafectivo de familia pluriparental, esto es, con figuras paternas complementarias o, al menos paritarias consolidadas en el tiempo.

No corresponde regular honorarios de los letrados intervinientes, en virtud de los arts. 1, 2 y 26 –interpretado en sentido contrario- de la ley 9459.

Por todo lo expuesto, por lo dispuesto por los arts. 570, 579, 593 y ss., 706 del CCC, y demás normas legales citadas:

RESUELVO:

1) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 558 última parte del CCC en el caso concreto y, en consecuencia, desestimar el pedido de reconocimiento de triple filiación formulado por los demandados reconvinentes.

2) Hacer lugar a la demanda de impugnación del reconocimiento y, en consecuencia, desplazar a E. G. G. como progenitor de L. L. G., nacido con fecha 02/03/2018, en la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba e inscripto con fecha 19/05/2018, según Acta N.º ... Folio ..., Tomo ..., Serie ..., Año ..., Seccional ..., labrada por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de esta ciudad de Córdoba.

3) Emplazar al niño L. L., como hijo biológico de D. J. D. V. M., debiendo mantenerse el apellido "G." y luego ser inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, añadiendo el apellido "M.", es decir, como "L. L. G. M.", y tomar razón de tal circunstancia en el Acta N.º ... Folio ..., Tomo ..., Serie, Año 2018, Seccional 671/11, labrada por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de esta ciudad de Córdoba, a cuyo fin deberá oficiarse.

4) Imponer las costas por el orden causado.

5) No regular los honorarios de los letrados intervinientes.

6) Emplazar a las partes a acreditar, en el plazo de un mes, la continuidad del tratamiento psicológico del niño en el proceso identitario con involucramiento tanto del progenitor biológico, M., como de la madre y progenitor afín, G. M. y de incorporar un informe de evolución, diagnóstico y pronóstico en el plazo de tres meses.

Protocolice, hágase saber y dese copia.

FDO.: SQUIZZATO.